



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000883083

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1500065-69.2017.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante DAVIDSON CAMPOS DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso da defesa para reduzir a pena aplicada para 3 meses de detenção. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores POÇAS LEITÃO (Presidente), ENCINAS MANFRÉ E RICARDO SALE JÚNIOR.

São Paulo, 9 de novembro de 2017.

Poças Leitão
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº 33.116

APELAÇÃO Nº 1500065-69.2017 – Santos

APELANTE: DAVIDSON CAMPOS DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Pela r. sentença de fls. 186/191, cujo relatório se adota, do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Santos, Davidson Campos de Andrade, por infração ao artigo 129, §9º, do Código Penal, foi condenado à pena de três (03) meses e quinze (15) dias de detenção, no regime prisional aberto.

Inconformado, recorreu o réu postulando sua absolvição sob o argumento de insuficiência probatória (fls. 203/206).

As contrarrazões encontram-se às fls. 210/213.

O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls. 228/230, opinou pelo improvimento do apelo.

É O RELATÓRIO.

O apelo comporta parcial provimento, consoante a seguir se verá, pese embora o respeitável posicionamento do nobre representante do “Parquet” de Segunda Instância.

A materialidade dos fatos restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/10, boletim de ocorrência de fls.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

16/18, laudo de exame de corpo de delito de fls. 46/47 e pela prova oral coligida em Juízo.

E a autoria, igualmente, restou demonstrada.

O réu, em Juízo, confessou, embora parcialmente a prática do delito, asseverando que, muito embora tenha danificado o portão da residência de sua ex-companheira, não chegou a agredí-la em momento algum, tendo ele apenas a segurado e a arrastado pelos cabelos para evitar que ela batesse nele (mídia digital).

Mas a prova produzida mostra que os fatos não ocorreram exatamente dessa forma.

Assim é que a vítima Thaynara da Silva Oliveira Pereira narrou que, na data dos fatos, o acusado foi até sua residência para brigar com ela, uma vez que estaria enciumado por ela estar se relacionando com outra pessoa. Lá chegando, o acusado, então, passou a gritar, exigindo que a ofendida saísse do local para conversar com ele, o que não foi atendido por ela. Diante disso, o réu passou a desferir chutes e socos contra o portão de entrada do imóvel, danificando-o, sendo certo, ainda, que também danificou a porta de madeira da sala, porque, igualmente, chutou-a. No momento em que a viu, o apelante a agarrou pelos cabelos, e, puxando-a com violência, a arrastou até a esquina da rua, local



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

onde passou a desferir-lhe chutes, socos e tapas. Disse, ainda, que sua avó também foi agredida pelo acusado, haja vista que tentou defender a neta das agressões. Afirmou, por fim, que o réu ainda levou sua filha embora à força, tirando-a de seus braços e a levando para a casa dele (fls. 06 e mídia digital).

E as testemunhas Paulo Tadeu Ruys Júnior e Marcelo Batista da Silva, policiais militares, narraram que, na data dos fatos, foram acionados para averiguar uma suposta agressão ocorrida no âmbito familiar. Chegando à casa da vítima, constataram que o portão de entrada e a porta da sala foram realmente danificados, sendo certo, porém, que o acusado não mais se encontrava no local. A ofendida, então, lhes forneceu o endereço do apelante, tendo os milicianos se deslocado até o lugar declinado, onde foram recebidos pelo réu, que, de boa vontade, entregou-lhes a criança e, ainda, assumiu ter agredido sua ex-companheira (fls. 04, 05 e mídia digital).

O laudo de exame de corpo de delito acostado às fls. 46/47 atestou, de forma inequívoca, que, à época do exame, a vítima apresentava “equimoses/escoriações” no “antebraço esquerdo, ombro direito, pescoço do lado direito, região do epigástrico e calcanhar esquerdo”, ferimentos estes ocasionados



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

por agente contundente.

Ora, diante de tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar de absolvição por falta de provas, sendo a condenação do acusado pela prática de lesão corporal leve medida que, realmente, se impunha.

A pena, contudo, comporta reparo.

A base partiu do mínimo legal de três (03) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, o digno Magistrado “a quo” reconheceu a existência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência (certidão de fls. 170/172), deixando, todavia, de compensá-las, uma vez que entendeu que a reincidência deveria preponderar sobre a confissão espontânea, aumentando, assim, a reprimenda em um sexto (1/6).

Ocorre, porém, que o acusado, confessando, não só auxiliou na melhor elucidação dos fatos, dando, ainda, ao Magistrado certeza moral do acerto da condenação, motivo pelo qual a atenuante da confissão espontânea deve ser considerada e compensada com a agravante da reincidência, ficando a pena reduzida a três (03) meses de detenção.

Assim, a pena finaliza em três (03) meses de detenção.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

E o regime prisional adotado (aberto) já é o mais ameno, nada havendo que se modificar neste ponto.

Por fim, realmente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o crime praticado pelo apelante envolve violência contra a pessoa e ele ostenta reincidência.

Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo da defesa para, tão-somente, reduzir a pena aplicada para três (03) meses de detenção, mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos aqui também integralmente adotados e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.

POÇAS LEITÃO

Relator